

CM2 Institutions juridictionnelles et administratives

Thème 1 : Le cadre traditionnel des institutions, l'Etat

A) Origine et évolution des Etats en général et de l'Etat fr en particulier

Etat = forme moderne d'organisation de la vie en S (approche minimaliste), elle n'est pas présente partout

Pour certains tous les Hommes ajd vivent dans le cadre d'un Etat, cela dépend de la notion que l'on donne à l'Etat.

Selon les historiens, les tribus comprenaient entre 30 à 50 pers. Nos ancêtres ne semblaient pas capables de vivre à plus d'une soixantaine => ces micro-sociétés se caractérisaient par la simplicité de leur mode d'existence (chasser, cueillir -> pourvoir besoins élémentaires), ils ne connaissent pas de forme particulière d'organisation (peut-être des gens qui exerçaient des fonctions de domination/direction notamment des femmes car origine des H).

Avec le développement de nos neurones (révolution cognitive), les ancêtres Sapiens ont pu commencer à coopérer dans un cadre plus ouvert (à plusieurs centaines). Il faut y ajouter la révolution agricole car Sapiens commencent à se sédentariser (élevage, agriculture...). Cela conduit aux 1ères formes de la vie en S.

On parle alors de **civilisation** —> une organisation stable avec institutions pol admin et jurid. Premières structures relativement peu développées (cité-Etats). Avec une homogénéité culturelle, religieuse (polythéistes puis monothéistes qui va servir le fonctionnement) et linguistique.

La légitimité de celui qui gouverne s'est justifié sur des principes religieux. Après ces cité-Etats, on assiste à la naissance des Empires (syrien, babylonien, perse...). Ils sont caractérisés par des structures et institutions développées car chargées d'administrer de vastes territoires. Il y a de la diversité culturelle, linguistique et religieuse. Disparition face à l'incapacité de gérer des territoires aussi vastes, diversifiés => disparaissent du fait de leur 'dilatation'.

Après l'Empire, nouvelle organisation de la vie en S notamment en Europe occidentale : les royaumes.

Royaume = caractérisé par la patrimonialisation du pouv, à la tête un monarque qui incarne à lui seul l'organisation

Il n'y avait pas de B publics, patrimoine du roi qu'il partageait avec les seigneurs locaux (syst féodal), ce lien de soumission pol était une soumission perso (nous au seigneur, seigneurs au roi).

Après les royaumes, les Etats. Il n'y a pas de date de naissance précise, elle dépend des endroits (ex : en France ça serait RF, Espagne 1492, Japon 1998, Italie/Allemagne 1870-1871 / revient beaucoup 1648 avec traités de Westphalie et Etats européens).

Volonté de faire correspondre un Etat à une pop relativement homogène => naissance des Etats-nations. L'homogénéité de départ se fait sur des bases religieuses. Façon assez occidentale d'appréhender la construction de l'Etat et de la centralisation du pouv.

Ex : en France elle commence au début du XIIIe s et abouti entièrement à la RF

Par rapport à l'évolution, 2 éléments notables :

1. période moderne se caractérise par accroissement du nombre d'Etats (av 1GM : 30aine ; 2GM : 50aines et ajd : 200 environ)

Mais pourquoi ?

*Un modele attractif qui semble marcher en Occident et inspire les pop africaines, asiatiques...

*La mondialisation institutionnelle engendre une volonté d'y participer en tant qu'Etat à part entière

2. transformation des Etats qui revêtent certaines qualité (Etat-providence qui nous protège a minima)

Etat = structure capable d'assurer un certain nombre de missions censées nous apporter du bien être (fonctions régaliennes)

Tenir compte dans les qualités des droits produits (Etat de droit dans lequel il dit la loi et y est soumis), un pouv qui s'incarne dans des personnes élues (soumises à des règles établies à l'avance), répare les dommages causés (caractéristiques providentielles et Etat de droit).

B) Les éléments constitutifs de l'Etat

Définition consensuelle sortie de la Convention de Montevideo (1933) = organisation dotée de 3 éléments; un territoire, une population et un gouvernement

-> il faut donc une assise territoriale (à entendre au sens large) ; territoire souverain et zones maritimes et aériennes

-> aspect pop ; des notions diverses qui ne désigne pas toujours la même chose

Population = ensemble des gens qui se trouvent sur un territoire de manière stable

Nationaux = lien de soumission juridique (à l'Etat)

≠

Etrangers (discrimination car droits ≠ des nationaux)

Peuple = ça dépend qui l'utilise (on pense généralement aux citoyens ou nationaux)

-> aspect gouv ; idée de gouv souverain renvoie à l'idée d'organisation (pol, admin, et juridictio) capable d'exercer un certain nombre de missions essentielles ; la souveraineté n'est jamais totale (période contemporaine) car c'est la capa à s'auto-limiter (ex : France avec UE en transférant une partie de ses capacités), il y a des atteintes à la souveraineté que même un Etat souverain n'arrive pas à consentir (ex : France avec multi-nationales qui ne paient pas leurs impôts)

Existence d'un 4e élément, pas nécessaire mais préférable : la reconnaissance (juridiquement non) (ex : Taïwan qui est reconnu par très peu d'Etats alors qu'on reconnaît leur passeport) (ex : Somaliland reconnu que par Ethiopie) (ex : Palestine un Etat qui ne fonctionne pas comme un Etat)

C) La question des formes d'Etat

Typologie et classification des formes d'Etats :

- l'Etat unitaire : plus nombreux dans le monde, correspondent le plus à l'idée qu'on se fait de l'Etat, indivisibilité de la souveraineté (les lois sont les mêmes pour tous et partout)
=> ceux plutôt petits par leur taille, qui ont essayé de construire une id nationale forte (ex : France)
- l'Etat fédéral : Etat composé d'Etats, dans lequel toutes les lois ne sont pas les mêmes sur tout le territoire, divisibilité de la souveraineté, des principes essentiels (autonomie et participation)
=> ceux qui se construisent par association OU du fédéralisme par dissociation (ex: les Etats-Unis)
- l'Etat régional : Etat des autonomies dans le sens Etat unitaire qui se dirige vers fédéralisme
- la Confédération : elle n'est pas un Etat, c'est une association d'Etats souverains qui décident d'exercer ensemble certaines compétences (ex : UE mais discutable)